



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003266/2017-90 (RJ2017/1239)

Data do julgamento: 07/08/2018

Acusado: Antonio Setin

Ementa: Realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo referentes a empreendimentos imobiliários sem obtenção ou dispensa de registro na CVM. Infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03. Infração ao art. 19, § 5º, inciso I da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Absolvição. Advertência. Multa pecuniária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Por maioria, em razão das ofertas irregulares realizadas, aplicar ao acusado Antonio Setin, administrador das incorporadoras arroladas no âmbito do processo administrativo sancionador CVM nº 19957.008081/2016-91 (RJ2016/8347), também julgado nesta data, a penalidade de multa pecuniária de R\$ 468.000,00, equivalente à metade da penalidade pecuniária total aplicada às incorporadoras SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; Sorocaba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; SEI São Bernardo do Campo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e SEI Jundiá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
2. Por unanimidade, aplicar ao acusado Antonio Setin a penalidade de advertência, em razão das ofertas realizadas pelas incorporadoras SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos imobiliários Ltda., da quais era o administrador.
3. Por maioria, absolver Antônio Setin da acusação de realização de ofertas irregulares pelas incorporadoras SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda. no período compreendido

entre o Alerta ao Mercado emitido pela CVM em 12.12.2013 e o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/nº259/2014, em 14.05.2014.

A sessão de julgamento teve início em 10 de abril de 2018, ocasião em que o relator, Diretor Gustavo Borba, votou pela aplicação das penalidades de advertência e de multa pecuniária de R\$ 200.000,00 para o acusado Antonio Setin, por infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76 e aos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/03, ao realizar oferta de valores mobiliários sem obtenção do registro e sem a dispensa necessária. Em seguida, o Diretor Henrique Machado solicitou vista dos autos e a sessão foi suspensa.

Na ocasião, estiveram presentes os Diretores Gustavo Borba (Relator), Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Machado e Pablo Renteria, que presidiu a sessão de julgamento em tal data devido à ausência do Presidente da CVM, Marcelo Barbosa. Presentes ainda a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM, o acusado Antonio Setin e sua representante legal, Daniella Fragoso. Tanto o acusado quanto sua advogada fizeram uso da palavra durante a sustentação oral da Defesa.

Em 7 de agosto de 2018, na continuação da sessão de julgamento, o Diretor Henrique Machado apresentou sua manifestação de voto, segundo a qual divergiu do Relator no tocante ao período em que as ofertas públicas de contratos de investimento coletivos deveriam ser consideradas como irregulares, bem como quanto à forma adotada para o cálculo das penalidades aplicadas. Dessa forma, votou pela aplicação das penalidades de advertência e de multa pecuniária de R\$ 468.000,00 para o acusado Antonio Setin, bem como por sua absolvição em relação às ofertas realizadas entre o Alerta ao Mercado emitido pela CVM em 12.12.2013 e o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº259/2014 em 14.05.2014.

Os diretores Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente, Marcelo Barbosa, acompanharam os termos do voto do Diretor Henrique Machado.

Em tal data, participaram da sessão de julgamento os Diretores Gustavo Borba (Relator), Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Machado, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, assim como o procurador Leonardo Montanholi, por parte Procuradoria Federal Especializada da CVM, e a advogada Daniella Fragoso.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 05/10/2018, às 09:10, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Diretor**, em 08/10/2018, às 10:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 10/10/2018, às 08:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 11/10/2018, às 16:25, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Rabelo Tavares Borba, Usuário Externo**, em 23/10/2018, às 19:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0596059** e o código CRC **CE2A52FE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0596059** and the "Código CRC" **CE2A52FE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.0003266/2017-90

Reg. Col. 0848/17

Acusado: Antonio Setin

Assunto: Realização de oferta pública de contratos de investimento sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Gustavo Borba

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“Acusação” ou “SRE”) visando apurar a responsabilidade de Antonio Setin (“Acusado”) por infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e nos arts. 2º² e 4º³ da Instrução CVM nº 400/03, conforme previsto no art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03⁴, em razão da realização de oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo (“CICs” ou “Contratos”) no âmbito de empreendimentos hoteleiros (“Condohoteis”).

2. O presente PAS originou-se do Processo CVM nº RJ2014/1085, no âmbito do qual foi conduzida investigação para apurar indícios de oferta pública irregular de CICs relacionados aos empreendimentos hoteleiros Condomínio Midtown Campinas, Condomínio Mondial Sorocaba, Condomínio Setin Midtown, Condomínio Mondial Osasco, Condomínio Mondial São Bernardo

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º. Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁴ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do Campo, Condomínio Mondial Jundiaí e Condomínio Alpha Stay (em conjunto, “Empreendimentos”).

3. O Processo CVM nº RJ2014/1085 deu origem também ao PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, instaurado para apurar a responsabilidade de SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Sorocaba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Jundiaí Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda. (quando em conjunto, “Incorporadoras”), sociedades de propósito específico controladas pela Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Setin”)⁵, e que são, respectivamente, incorporadoras dos Empreendimentos.

4. Desta forma, o presente PAS tem por objeto tão somente a apuração da responsabilidade do administrador das Incorporadoras, haja vista a obrigação atribuída a este último por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03.

II. FATOS

5. Conforme relatado no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, No curso das investigações conduzidas pela Acusação, verificou-se que a oferta dos CICs referentes aos Empreendimentos era realizada por meio do *website* da Setin (www.setin.com.br) e de anúncio veiculado no jornal “O Estado de São Paulo” em 03/04/2014.

6. Ao tomar conhecimento do conteúdo dos referidos anúncios, a SRE encaminhou ofício⁶ à Setin e a Antonio Setin informando que os investimentos ofertados poderiam se enquadrar no conceito de valor mobiliário constante do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76 e, por conseguinte, demandariam prévio registro ou dispensa de registro junto à CVM, nos termos do art. 19 do referido diploma legal, bem como solicitando o envio dos contratos relacionados aos Empreendimentos e de informações sobre os responsáveis pelas ofertas.

7. Em resposta datada de 22/05/2014, as Incorporadoras alegaram que:

“A possibilidade de investimento aventada no apontamento constante do ofício enviado à SETIN por esta Autarquia, não guarda relação com o produto que as ora MANIFESTANTES oferecem ao público, qual seja,

⁵ De acordo com o Termo de Acusação (Doc. 0258668), “[t]odas as Incorporadoras possuem como sócia a SEI Incorporação e Participação S.A., que usa o nome de fantasia de “Setin Incorporadora”, que controla ou faz parte do grupo de controle das mesmas (fls. 653 a 668). A Setin Incorporadora possui como administradores os sócios pessoas naturais da Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Setin”) (fls. 649 a 650). A Setin e as Incorporadoras informaram que fazem parte do Grupo Econômico Setin (fl. 31)”.

⁶ OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 259/2014 (fls. 16-18 do Processo CVM nº RJ2014/1085)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

um imóvel com um destino específico, conforme determinado pelo Poder Público e convencionado na estruturação do empreendimento no qual tal imóvel está inserido. O negócio é de atividade imobiliária e não mobiliária eis que o que, frise-se, se está ofertando são direitos reais e não direitos de participação em resultados. (...). A possibilidade de formação de um empreendimento imobiliário como CONDO-HOTEL não caracteriza um novo regime jurídico (...). A classificação da ocupação não transforma, e não pode transformar um investimento imobiliário em investimento mobiliário sujeito à fiscalização desta Ilustre Autarquia.” (fls. 32 do Processo RJ2014/1085).

8. Argumentou-se, ainda, que a atividade exercida pelas Incorporadoras não se sujeitaria às disposições da Lei nº 6.385/76 e/ou da Instrução CVM nº 400/2003, mas tão somente à legislação própria do mercado imobiliário.

9. Posteriormente foram encaminhadas novas comunicações⁷ à Setin, em conjunto com Antonio Setin, solicitando o envio de novos documentos e informações relacionados aos Empreendimentos, entre as quais, a quantidade de unidades vendidas, as datas de início e encerramento dos esforços de venda e a identificação de todos os adquirentes.

10. Em vista dos contratos disponibilizados, notadamente o “Contrato de Promessa de Compra e Venda”, o “Contrato de Locação e Outras Avenças” e o “Contrato de Afiliação à Marca”, constatou-se que as sociedades ligadas à Setin atuavam como incorporadoras e alienantes dos seus respectivos empreendimentos hoteleiros.

11. Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08⁸, foram enviados novos ofícios às Incorporadoras e também à operadora hoteleira apontando a infração identificada pela SRE e solicitando a sua manifestação. Todos os ofícios foram encaminhados aos cuidados dos administradores da operadora hoteleira e das Incorporadoras, inclusive citando nominalmente o administrador acusado neste processo.

12. As respostas apresentadas pela operadora hoteleira, pelas Incorporadoras e seus respectivos administradores, de idêntico conteúdo, dispunham que:

⁷ OFÍCIO/CVM/SRE/nº 284/2014, de 27.05.2014; OFÍCIO nº 61/2016/CVM/SRE/GER-3, de 19.04.2016; OFÍCIO nº 129/2016/CVM/SRE/GER-3, de 12/7/2016; OFÍCIO nº 176/2016/CVM/SRE/GER-3, de 26/8/2016

⁸ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

"(...) à época [abril de 2014] a [A.H.], a Setin e a maioria dos players atuantes no mercado de incorporações imobiliárias e de operação hoteleira não tinham conhecimento do entendimento desta CVM quanto à caracterização de condo-hotel como um valor mobiliário e de sua consequente sujeição às regras específicas de divulgação e comercialização (diferentemente de outros produtos de natureza estritamente imobiliária) e da necessidade de obtenção de registro (ou de dispensa de registro) de oferta pública de valores mobiliários perante a CVM para venda de unidades autônomas hoteleiras. Ao tomar conhecimento acerca deste posicionamento da CVM, a [A.] comunicou aos incorporadores, inclusive a Setin, a esse respeito, tendo a Setin imediatamente suspenso os esforços de venda de unidades de seus condo-hotéis com marcas da [A.H.], bem como excluiu, prontamente, as informações sobre tais produtos de seu website. A partir de então a Setin e a [A.H.] vêm tomando todas as providências necessárias para a regularização das ofertas perante a CVM, nos termos das deliberações desta CVM em vigor, com vistas a retomar as vendas das unidades em estoque, notadamente por meio da obtenção de dispensa de registro das respectivas ofertas públicas de distribuição de CIC dos Empreendimentos." (fls. 596-597 e 623-642 do Processo nº RJ2014/1085)

III. TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. 0258668)

13. A partir dos contratos celebrados no âmbito da oferta dos Empreendimentos e considerando as disposições da Lei nº 6.385/76, a SRE concluiu que a proposta de investimento ofertada pelas Incorporadoras e pela operadora hoteleira apresentaria todas as características do valor mobiliário descrito no inciso IX do art. 2º da referida lei.

14. Nesse sentido, verificou-se que os investidores aplicariam recursos financeiros com o objetivo de auferir ganho a partir da remuneração na forma do aluguel pago pela operadora hoteleira, que teria origem nos esforços empregados por esta última e pela Incorporadora na construção e administração dos Empreendimentos. O investimento teria sido formalizado mediante a celebração de contratos com as Incorporadoras e com a operadora hoteleira e ofertados indistintamente ao público em geral por meio do *website* da Setin e do anúncio veiculado no jornal "O Estado de São Paulo"⁹.

⁹Vale ressaltar, a título de exemplo, o seguinte trecho do Termo de Acusação: "**Há investimento?** Sim, os investidores aplicam recursos financeiros com intenção de obter um ganho derivado desse investimento por meio de remuneração na forma de aluguel pago pela operadora hoteleira, conforme cláusulas 1.20, 1.24, 6.1 e 6.3 do "Contrato de Locação e Outras Avenças". As frases utilizadas nos materiais publicitários deixam claro que as unidades autônomas foram vendidas como investimento com rendimentos: "Investir em hotéis é mais simples do que você imagina. Veja como o processo é rápido, tranquilo e vantajoso para você investidor" e "Quem tem investido em hotéis nos últimos anos, além de ter sua propriedade valorizada, também está recebendo rendimentos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Desta forma, a distribuição pública destes valores mobiliários deveria ser submetida previamente a registro perante a CVM, obrigação esta que, a depender das características da oferta, poderia ser dispensada pela CVM, observados o interesse público, a adequada informação e proteção ao investidor e os demais critérios fixados na regulamentação editada por esta autarquia, notadamente a Instrução CVM nº 400/03. Nos termos da Deliberação CVM nº 734/2015, a competência para conceder dispensa de registro de ofertas públicas de CICs relacionados a empreendimentos “condohoteleiros” teria sido delegada à SRE.

16. Não obstante, em todos os Empreendimentos teriam sido realizadas alienações de unidades autônomas após a publicação do alerta ao mercado divulgado no *website* da CVM em 12/12/2013 (“Alerta ao Mercado”), que alertava os participantes do mercado para a possível irregularidade de ofertas públicas de investimentos em empreendimentos do tipo “condohotel” conduzidas mediante utilização de anúncios e correspondência eletrônica.

17. Ademais, com exceção do Condomínio Alpha Stay, foram identificadas alienações de unidades autônomas mesmo após a edição da Deliberação CVM nº 734/2015, que delegou competência à SRE para conceder a dispensa de registro de ofertas públicas de distribuição de contratos de investimento coletivo no âmbito de projetos imobiliários vinculados à participação em resultados de empreendimento hoteleiro.

18. Deste modo, por terem sido realizadas ofertas públicas de CICs de “condohoteis” sem prévio registro ou dispensa de registro junto à CVM, a Acusação concluiu que teria ocorrido violação ao disposto no art. 19, *caput* e §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/76 e nos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/03, infração considerada grave nos termos do inciso II do art. 59 da referida instrução normativa.

bem acima da poupança, títulos públicos e demais aplicações de renda.”. A intenção de se obter um ganho derivado desse investimento fica evidenciada no interesse do adquirente da unidade autônoma na geração de renda decorrente do Contrato de Locação.

Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, através da “Promessa de Compra e Venda” o investidor adere de forma automática e obrigatória ao “Contrato de Locação e Outras Avenças”.

O investimento foi coletivo? Sim, na medida em que foi oferecido indistintamente ao público em geral por meio de anúncios publicados em jornal e por meio da Internet e as unidades foram adquiridas por múltiplos investidores e o empreendimento será administrado pela [A.] através de um Pool obrigatório.

Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores? Sim. Os adquirentes das unidades imobiliárias recebem o rendimento previsto no “Contrato de Locação e Outras Avenças”.

A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros? Sim, os investidores recebem remuneração sem realizar qualquer esforço, além da aquisição da unidade autônoma. Os proprietários entregam suas unidades autônomas à exploração hoteleira pela [A.]. A [A.] é a operadora hoteleira do empreendimento e desenvolverá suas atividades visando à obtenção de lucro. Os proprietários das unidades autônomas terão participação no resultado do empreendimento hoteleiro. Portanto, fica claro que o rendimento oferecido ao investidor advém de esforço de um empreendedor, que no caso é o operador hoteleiro.

Os contratos foram ofertados publicamente? Sim, a proposta de investimento foi ofertada ao público em geral por meio de sítio na Internet e da propaganda veiculada no jornal, acima citados.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

19. No que diz respeito à autoria da referida infração, a SRE ressaltou que teria restado demonstrada no âmbito do PAS SEI nº 19957.008081/2016-91 a responsabilidade das Incorporadoras e da operadora hoteleira, na qualidade de ofertantes dos CICs envolvendo a participação nos Empreendimentos¹⁰, pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem prévio registro ou dispensa de registro.

20. Por sua vez, o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03 atribuiria aos administradores, dentro de suas competências legais e estatutárias, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações impostas aos ofertantes pela referida instrução normativa, de modo que eles deveriam ter feito cumprir a referida instrução e obtido o registro previsto em seu art. 2º ou a dispensa de registro prevista em seu art. 4º antes de dar início aos esforços públicos de distribuição dos CICs dos Empreendimentos.

21. Analisando os contratos celebrados em relação a cada um dos Empreendimentos, a Acusação identificou a participação de Antonio Setin, presidente da Setin e administrador das Incorporadoras, e de determinados P.M. e A.A.C., diretores da operadora hoteleira.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – PFE (DOC. Nº 0272482)

22. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE (“PFE”) fez uma breve contextualização do processo de regulação dos CIC’s condo-hoteleiros no âmbito do mercado de valores mobiliários, e, entendeu restarem atendidos os requisitos do art. 6º e o disposto no caput do art. 11, todos da Deliberação CVM nº 538, concluindo pela inexistência de óbice ao prosseguimento regular do processo.

23. Ademais, a PFE ressaltou que a proposta de comunicação ao Ministério Público, em decorrência de os fatos narrados configurarem, possivelmente, crime previsto no art. 7º, inciso II, da Lei nº 7.492 de 1986, já teria ocorrido no âmbito do processo SEI nº 19957.008081/201691.

V. RAZÕES DE DEFESA (DOC. Nº 0387487)

24. Após apontar supostos equívocos cometidos pela Acusação na contagem das unidades autônomas comercializadas em cada Empreendimento, Antonio Setin protestou por sua inocência com base nos seguintes fundamentos:

¹⁰ Conforme ressaltado no Termo de Acusação, “[a] aquisição da unidade autônoma hoteleira em todos os Empreendimentos implica necessariamente na adesão automática e obrigatória aos contratos que fazem parte do Contrato de Locação, não sendo possível adquirir unidade autônoma sem locar a sua unidade autônoma obrigatoriamente para a [A.]. Logo, tanto as Incorporadoras como a [A.] são partes contratuais, junto com os adquirentes das unidades dos Empreendimentos hoteleiros, dos contratos que fazem parte dos CIC”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a) o mercado “condohoteleiro” teria se desenvolvido por quase duas décadas exclusivamente ao amparo da legislação imobiliária e, mesmo após a inclusão do contrato de investimento coletivo no rol de valores mobiliários, não teria se cogitado que a comercialização deste tipo de empreendimento poderia caracterizar oferta pública de valores mobiliários, estando sujeita à regulamentação da CVM;

b) o processo de reconhecimento de determinadas estruturas como valores mobiliários teria sido progressivo, tal como seria o caso dos investimentos “condohoteleiros”. A própria divulgação do Alerta ao Mercado pela CVM teria sido motivada pela dificuldade do mercado em assimilar que ofertas de produtos com forte componente imobiliário se enquadrariam no conceito de valor mobiliário;

c) além de não ter chegado ao conhecimento da Setin à época de sua divulgação, o conteúdo do Alerta ao Mercado não permitiria as Incorporadoras e a Antonio Setin concluírem que os Empreendimentos ofertados estariam sujeitos a registro prévio junto à CVM, visto que o referido comunicado descreveria outras estruturas jurídicas de investimentos, como seria o caso de ofertas de investimento em frações ideais de imóveis por meio de participação em sociedades em conta de participação;

d) o Ofício nº 259, encaminhado posteriormente à Setin e a Antonio Setin, não seria suficiente para afastar a convicção das Incorporadoras de que não haveria uma oferta de valor mobiliário, uma vez que a manifestação da CVM apenas indicava um possível enquadramento do investimento ofertado no conceito de valor mobiliário, mas não apresentaria qualquer conclusão quanto à existência de irregularidade nos Empreendimentos. Por esta razão, em sua resposta, as Incorporadoras apresentaram os fundamentos pelos quais entendiam que a comercialização dos Empreendimentos não configurariam oferta de valores mobiliários;

e) haveria fundamentos sólidos para justificar a convicção de que ofertas de empreendimentos imobiliários, com unidades individualizadas e registradas em nome de cada proprietário e, mais, não envolvendo qualquer tipo de vínculo societário entre os proprietários, não se caracterizavam como sendo de CICs;

f) muito embora a edição da Deliberação CVM nº 734/2015 pudesse ser considerada uma orientação ao mercado sobre o tema, ainda não estaria claro se as disposições do referido normativo se aplicariam à oferta de unidades autônomas dos empreendimentos já lançados. Neste cenário, o grupo Setin teria entendido que a obrigação de requerer a dispensa do registro junto à CVM só seria aplicável aos empreendimentos a serem lançados;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

g) apenas com o recebimento do Ofício nº 359, que determinou a suspensão da oferta de valores mobiliários referentes a nove empreendimentos, as Incorporadoras compreenderam que deveriam não apenas submeter à apreciação da CVM pedidos de dispensa de registro de oferta de novos “condohoteis”, como também suspender as vendas de unidades autônomas de empreendimentos já lançados. Assim, nenhuma unidade autônoma foi alienada após o recebimento do referido ofício, tendo sido apresentados os respectivos pedidos de dispensa de registro para cada um dos Empreendimentos;

h) a alienação privada de unidades autônomas de empreendimentos hoteleiros não se confundiria com a oferta pública de tais investimentos, motivo pelo qual não haveria qualquer irregularidade na alienação de unidades a investidores que, espontaneamente, procurassem as Incorporadoras;

i) o caráter educativo e preventivo pretendido pela CVM já teria sido alcançado com a retirada das informações do *website* da Setin e com a apresentação dos pedidos de dispensa de registro dos Empreendimentos; e

j) teria atuado em flagrante “erro de proibição” até o recebimento do Ofício nº 359, haja vista o período de nebulosidade enfrentado pelo mercado no que diz respeito à interpretação acerca da incidência da regulamentação do mercado de valores mobiliários aos empreendimentos “condohoteleiros”;

k) não teria sido apontada qualquer conduta irregular, individualizada e própria, de Antonio Setin, tendo-lhe sido atribuída responsabilidade unicamente por ser ele o agente que exteriorizou os atos das Incorporadoras. Todos os atos elencados na Acusação, atribuídos ao Defendente, dizem respeito a condutas regularmente praticadas na função de administrador das Incorporadoras, notadamente, a assinatura, em nome das respectivas Incorporadoras, dos contratos que compunham os CICs relacionados aos Empreendimentos; e

l) a responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03 consistiria em mero reforço dos deveres regulares dos administradores de sociedade anônima previstos na Lei nº 6.404/76, não instituindo responsabilidade objetiva dos administradores em caso de eventuais infrações a dispositivos do referido normativo. Seria necessária, portanto, a demonstração de culpa concreta e individual do acusado para que fosse possível a sua responsabilização.



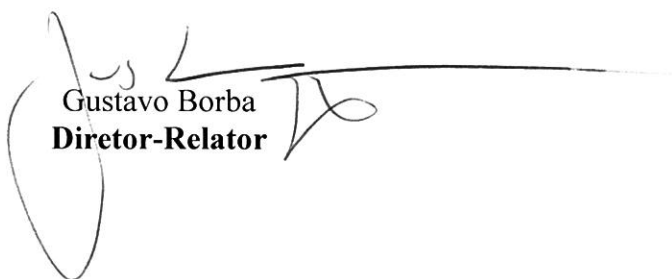
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI. TERMOS DE COMPROMISSO

25. Em 10/04/2017, os acusados P.M., F.A.A.P. e A.A.C.J., em conjunto com a operadora hoteleira, apresentaram proposta de termo de compromisso global, abarcando, dentre outros processos administrativos e sancionadores, a acusação formulada no presente caso (Doc. 0335677).
26. Ressalte-se que, em vista da apresentação da proposta de termo de compromisso, as intimações destinadas a estes acusados foram tornadas sem efeito, nos termos do despacho proferido pela SRE em 14/06/2017, não tendo sido apresentadas razões de defesa por P.M., F.A.A.P. e A.A.C.J..
27. Em seu parecer, o Comitê de Termo de Compromisso opinou pela aceitação da proposta global apresentada pelos acusados, em conjunto com a Operadora Hoteleira, em que foi acompanhado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 05/09/2017, seguindo-se a distribuição do processo para a minha relatoria por conexão ao PAS SEI Nº 19957.008081/2016-91.
28. É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.


Gustavo Borba
Diretor-Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.0003266/2017-90

Reg. Col. 0848/17

Acusado: Antonio Setin

Assunto: Realização de oferta pública de contratos de investimento sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Gustavo Borba

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”) com o objetivo de apurar a responsabilidade de Antonio Setin (“Acusado”) pela realização de ofertas de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976 (“Lei 6.385/76”)¹ e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03², e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76³ e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03⁴, nos termos do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03⁵.

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º. Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor

⁴ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁵ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

2. O presente processo é conexo ao PAS SEI nº 19957.008081/2016-91 apreciado anteriormente nesta sessão de julgamento e voltado à apuração da responsabilidade de SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Sorocaba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Jundiaí Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda. (quando em conjunto, “Incorporadoras”), sociedades controladas pela Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda., (“Setin”) e que são, respectivamente, incorporadoras dos empreendimentos hoteleiros Condomínio Midtown Campinas, Condomínio Mondial Sorocaba, Condomínio Setin Midtown, Condomínio Mondial Osasco, Condomínio Mondial São Bernardo do Campo, Condomínio Mondial Jundiaí e Condomínio Alpha Stay (em conjunto, “Empreendimentos”).

3. Nesse sentido, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, foi proposta a responsabilização de Antonio Setin, na qualidade de administrador das Incorporadoras.

II. MÉRITO

4. Quanto à materialidade das infrações apuradas pela SRE, reporto-me aos fatos e às razões apresentadas no voto por mim proferido no julgamento do PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, realizado anteriormente nesta mesma sessão de julgamento, no âmbito do qual reconheci a responsabilidade das Incorporadoras pela realização de ofertas públicas de CICs de “condohoteis” sem registro prévio ou dispensa de registro junto à CVM.

5. Assim, superada a questão da análise das emissões irregulares de valores mobiliários, em razão da remissão indicada no item anterior, passo a analisar a responsabilidade de Antonio Setin, na qualidade de administrador das Incorporadoras já condenadas no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91.

6. Nos termos do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, “[o]s administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução”, dentre as quais se inclui a obrigação de registro de oferta pública de distribuição ou de requerer a

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.0003266/2017-90



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dispensa do registro, em observância ao disposto nos arts. 2º e 4º da referida instrução normativa.

7. Trata-se, por certo, de hipótese de criação de *centro de imputação de responsabilidade*, já reconhecida pelo Colegiado em outras oportunidades⁶ como parte de estratégia regulatória adotada pela CVM em determinadas situações com o objetivo de evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares.

8. Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte trecho do voto proferido pela Diretora Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/13301:

"49. A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas internas dos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais, regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

50. Essa estratégia está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O diretor responsável sempre pode comprovar que implementou mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência, enfim, que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos forem satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade do diretor responsável."

9. Convém reprisar, no mesmo sentido, a manifestação da Diretora Relatora Maria Helena de Santana no PAS CVM nº RJ2005/8510, em que esta destacou que:

"como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por

⁶ PAS CVM nº RJ2005/8510, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.04.2007; PAS CVM nº RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. em 09.08.2011; PAS CVM nº RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 23.10.2012; PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM nº 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. em 30.04.2013; PAS CVM nº 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 09.07.2013; PAS CVM nº RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.08.2015; PAS CVM nº RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 20.10.2015; e PAS CVM nº 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 24.05.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas.”

10. No que diz respeito ao presente processo, o *centro de imputação de responsabilidade* recai sobre Antonio Setin, que além de figurar como sócio e diretor presidente da Setin e administrador das sociedades de propósito específico por ela controladas, exerceu os poderes a ele outorgados nos respectivos contratos sociais⁷ para representar as Incorporadoras na celebração dos instrumentos que deram origem aos CIC dos “condohoteis”.

11. Soma-se a isso, ainda, o fato de todas as comunicações encaminhadas pela CVM a respeito dos Empreendimentos terem sido direcionadas tanto às Incorporadoras como pessoalmente ao Acusado, de modo que não há como se alegar que este último não tinha conhecimento dos questionamentos levantados por esta autarquia quanto à submissão destes Empreendimentos à regulação do mercado de valores mobiliários.

12. Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado por Antonio Setin⁸, não se busca a responsabilização do administrador por conduta irregular praticada pelas Incorporadoras em razão da posição por ele ocupada na administração das sociedades ou por ter representado as Incorporadoras na celebração dos contratos, mas pelo fato de

⁷ Nesse sentido, destacam-se as seguintes cláusulas dos contratos sociais das Incorporadoras: “(...) os administradores poderão: (a) representar a sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, respeitadas as deliberações tomadas nas reuniões de sócios; (c) assinar duplicatas, e suas respectivas faturas; e (d) receber pagamentos efetuados em nome da sociedade.” (SEI Novo Negócio, SEI Sorocaba, SEI Olga, SEI Osasco e SEI SBC); “[a]os administradores retro nomeados são atribuídos todos os poderes, sem qualquer exceção, para gerir, isoladamente, os negócios sociais, administrativos e financeiros, representando a sociedade ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, inclusive podendo nomear e constituir procuradores para a representação da Sociedade e/ou para a prática de atos judiciais” (SEI Jundiá - fls. 124 – Processo RJ2014/1085); e “[o]s administradores são investidos de todos os poderes de gerência e representação da Sociedade, inclusive perante todos e quaisquer órgãos governamentais, tais como a Secretaria da Receita Federal, ou instituições financeiras, a fim de assegurar o pleno desempenho de suas funções, sendo que, entretanto, aludidos poderes deverão ser exercidos de acordo com as disposições do presente Contrato Social e a legislação vigente” (Hesa 84 - fls. 144 – Processo RJ2014/1085).

⁸ Nesse sentido, em suas razões de defesa, o Acusado afirmou que “Ao Sr. Antonio é indevidamente imputada responsabilidade por conduta, supostamente praticada pelas Incorporadoras, de realização de oferta pública de CICs hoteleiros, não registrada ou sem dispensa de registro na CVM, exclusivamente por ser membro da administração das mesmas, ou seja, por presentá-la em seus atos” (fls. 34 – Doc. 0387487).





COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

ter sido atribuída aos administradores das ofertantes a responsabilidade por assegurar o cumprimento das disposições previstas na Instrução CVM nº 400/03, o que não teria se verificado no presente caso, tanto que teriam sido conduzidas ofertas públicas de valores mobiliários envolvendo os Empreendimentos sem prévio registro ou dispensa de registro junto à CVM.

13. Também não há que se falar em responsabilização objetiva do Acusado. Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, o objetivo da criação de *centros de imputação de responsabilidade* é estimular o emprego de procedimentos e controles internos que assegurem às sociedades o cumprimento da legislação. Deste modo, ainda que se verificasse falha pontual no cumprimento de determinada norma, caso demonstrada a adoção de postura diligente pelo administrador, afastar-se-ia a sua responsabilidade em vista da ausência do elemento subjetivo.

14. Não é o que se verifica, no entanto, no presente caso.

15. Conforme ressaltei no voto proferido anteriormente nesta sessão no âmbito do PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, a responsabilização em processos sancionadores impõe a demonstração do elemento subjetivo, isto é, a culpa *lato sensu*, que, no presente caso, dadas as suas circunstâncias, se confunde, em grande medida, com a consolidação e divulgação do entendimento segundo o qual os emissores de CICs de “condohoteis” que ofertam publicamente esta modalidade de valor mobiliário estão sujeitos às normas que dispõem sobre registro e dispensa de registro de ofertas públicas de valores mobiliários.

16. Nesse sentido, as consecutivas manifestações desta autarquia, notadamente o Alerta ao Mercado, divulgado em 12/12/2013, a edição da Deliberação CVM nº 734/2015 e a decisão proferida no julgamento do Processo Administrativo CVM nº 19957.004122/2015-99 (“Caso Oliva”) revelam a evolução e a consolidação do entendimento da CVM sobre o tema, observadas as ponderações que constaram do voto por mim proferido no âmbito do processo administrativo sancionador julgado nesta mesma sessão.

17. Por estas razões, entendo que Antonio Setin deve ser responsabilizado, na qualidade de administrador das Incorporadoras, pela realização de ofertas públicas irregulares de valores mobiliários relativas às unidades imobiliárias dos

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.0003266/2017-90



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Empreendimentos, que justificaram a punição das Incorporadoras no âmbito do PAS SEI 19957.008081/2016-91, cujo julgamento antecedeu imediatamente ao presente.

III. CONCLUSÃO

18. Considerando as penalidades aplicadas às Incorporadoras no âmbito do PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, a ausência de antecedentes do acusado e as circunstâncias do caso concreto, **voto**, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, quanto à acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, nos seguintes termos:

- (i) com relação aos Empreendimentos Condomínio Midtown Campinas, Condomínio Mondial Sorocaba, Condomínio Mondial Osasco, Condomínio Mondial São Bernardo do Campo e Condomínio Mondial Jundiaí, que tiveram unidades alienadas mesmo após a edição da Deliberação CVM nº 734/15, pela condenação de Antonio Setin à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente a metade da multa aplicada às Incorporadoras, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro ou dispensa de registro junto à CVM; e
- (ii) com relação aos Empreendimentos Condomínio Setin Midtown e Condomínio Alpha Stay, que tiveram unidades alienadas tão somente no período entre a divulgação do Alerta ao Mercado, em 12.12.2013, e a edição da Deliberação CVM nº 734/15, pela condenação de Antonio Setin à penalidade de advertência por permitir a realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro ou dispensa de registro junto à CVM.

19. Ressalte-se que, com relação ao período anterior à divulgação do Alerta ao Mercado, de 12 de dezembro de 2013, não foi aplicada qualquer penalidade às Incorporadoras ou a Antonio Setin, visto que, a meu ver, até a data da primeira manifestação da CVM sobre o tema, não se justificaria a punição das ofertantes, pelas razões expostas no capítulo II do PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, conexo ao presente processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

20. Por fim, em virtude das remissões aqui realizadas, determino que uma cópia do voto proferida no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91 seja anexada ao presente processo.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.



Gustavo Borba
Diretor-Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.0003266/2017-90
Reg. Col. 0848/17

Acusado: Antonio Setin

Assunto: Realização de oferta pública de contratos de investimento sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Gustavo Borba

Declaração de Voto

1. Senhor Presidente, estou de acordo com as razões de mérito expostas no voto proferido pelo Diretor Relator Gustavo Borba, no tocante à responsabilização de Antonio Setin, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03,¹ na qualidade de administrador das incorporadoras acusadas no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, pela realização de ofertas públicas de CICs de “condohoteis” sem registro prévio ou dispensa de registro junto à CVM.
2. No entanto, da mesma forma como fiz na manifestação de voto que proferi no julgamento do supramencionado processo, que antecedeu imediatamente ao presente, divirjo do Relator quanto ao período em que as ofertas devem ser consideradas como irregulares e quanto à forma adotada por ele voto para o cálculo das penalidades aplicadas.
3. Conforme lá consignei, entendo que deve ser sancionada qualquer distribuição de “condohotel” realizada após o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 259/2014, em 14.05.2014, pelas incorporadoras acusadas naquele processo, que tinham Antonio Setin como administrador. Além disso, votei pela aplicação, àquelas incorporadoras, de uma pena-base pecuniária por oferta realizada, e não de penalidades calculadas com base no número de unidades imobiliárias vendidas por cada empreendimento, como votou o Relator, e entendo que, no presente caso, assim também deve ser feito.

¹ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4. Toda a motivação que suporta o entendimento acima está consignada em minha manifestação de voto no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, à qual remeto, sendo desnecessária a sua repetição aqui.

5. Concluo, então, votando pela aplicação, a Antonio Setin, com fulcro no art. 11, II da Lei nº 6.385/76, pela realização de oferta de valores mobiliários por incorporadoras imobiliárias das quais ele era o administrador, consubstanciados em contratos de investimento coletivos hoteleiros, a partir do recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 259/2014, em 14.05.2014, quando já era de seu conhecimento que tais títulos submetiam-se ao regime da Lei nº 6.385/76, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, a uma penalidade pecuniária de R\$468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária total aplicada ao conjunto de incorporadoras acusadas no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, de que por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03

6. Logo, considerando as penalidades aplicadas às incorporadoras acusadas no PAS SEI nº 19957.008081/2016-91, voto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, quanto à acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, nos seguintes termos:

(i) com relação às ofertas realizadas pelas incorporadoras SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., Sorocaba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI São Bernardo do Campo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e SEI Jundiaí Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., relativas, respectivamente, aos empreendimentos Condomínio Midtown Campinas, Condomínio Mondial Sorocaba, Condomínio Mondial São Bernardo do Campo e Condomínio Mondial Jundiaí, **pela condenação de Antonio Setin à penalidade de multa pecuniária de R\$468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária total aplicada àquelas incorporadoras; e**

(ii) com relação às ofertas realizadas pelas incorporadoras SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., SEI Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos imobiliários Ltda., relativas, respectivamente, aos empreendimentos Condomínio Setin Midtown, Condomínio Mondial Osasco e Condomínio Alpha Stay, que tiveram poucas unidades alienadas após o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 259/2014, em 14.05.2014, **pela condenação de Antonio Setin à penalidade de advertência.**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

7. Por fim, voto pela **absolvição de Antonio Setin**, pelas ofertas realizadas pelas incorporadoras SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda., entre o Alerta ao Mercado emitido pela CVM em 12.12.2013 e o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 259/2014, em 14.05.2014.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR